

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/317/25

הצעת חוק להנצחת מורשת המחתרות, התשפ"ג–2022

פרק א': מטרות החוק ויישומן

- מטרות
1. מטרתו של חוק זה להנחיל לדורות הבאים את מורשתן של כל המחתרות שפעלו בארץ ישראל מתקופת השלטון העותמאני ועד ימי המנדט הבריטי, את פעילותן ותרומתן המכרעת להקמת המדינה, להטמיע את מורשת המחתרות בזיכרון הלאומי ולתמוך במוסדות ציבור הפועלים לקידום מטרות חוק זה.
- יישום המטרות
2. מטרתו של חוק זה ייושמו בדרך של קיום יום המחתרות ופעילויות חינוכיות-ערכיות שיתקיימו במוסדות המדינה, ברשויות המקומיות במערכת החינוך ובצה"ל, הכל לפי הוראות חוק זה.

פרק ב': הגדרות

- הגדרות
3. בחוק זה –
- "חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985¹;
- "המחתרות" – אצ"ל, בר גיורא, ההגנה, לח"י, ניל"י והפלמ"ח;
- "השר" – ראש הממשלה.

פרק ג': מועצה ציבורית

- מועצה ציבורית
4. (א) הממשלה תמנה מועצה ציבורית להנצחת מורשת המחתרות (בחוק זה – המועצה הציבורית); המועצה תהיה בת 17 חברים, ואלה הם:
- (1) עובד משרד ראש הממשלה על פי המלצת ראש הממשלה;
- (2) עובד משרד הביטחון על פי המלצת שר הביטחון;
- (3) עובד משרד החינוך על פי המלצת שר החינוך;

¹ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

- (4) עובד משרד התרבות והספורט, על פי המלצת שר התרבות והספורט;
 - (5) עובד משרד ירושלים ומורשת על פי המלצת שר ירושלים ומורשת;
 - (6) עובד משרד האוצר לפי המלצת שר האוצר;
 - (7) חבר נציג צה"ל על פי המלצת שר הביטחון;
 - (8) שני חברים נציגי עמותת "ברית חיילי הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל";
 - (9) שני חברים נציגי עמותת "הארגון הארצי של חברי ההגנה";
 - (10) שני חברים נציגי "העמותה להנצחת מורשת לוחמי חרות ישראל (לח"י) וחלליהם";
 - (11) שני חברים נציגי עמותת "דור הפלמ"ח";
 - (12) שני נציגי ציבור בעלי רקע וידע בהיסטוריה של תקומת מדינת ישראל על פי המלצת השר.
- (ב) המועצה הציבורית תמנה, באישור השר, את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו, מבין החברים האמורים בסעיף קטן (א)(8) עד (11).

5. תפקידי המועצה הציבורית – תפקידי המועצה הציבורית

- (1) לייעץ לשר בכל הנוגע ליישום חוק זה ולביצועו, ולעקוב אחר ביצועו;
 - (2) לייעץ לראש הממשלה לעניין קביעת מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור כאמור בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב לשם קידום המטרות המפורטות להלן ובהתחשב, בין השאר, בסוגי מוסדות הציבור ובהוצאותיהם לרבות בשל תחזוקה שוטפת, אחזקת מבנים, ציוד משרדי, הוצאות ניהוליות ומשכורות עובדים:
- (א) קיום פעולות חינוכיות-ערכיות שיתקיימו במוסדות המדינה, ברשויות המקומיות, בבתי ספר ובצה"ל, לרבות קיום השתלמויות למורים ולמדריכים ועריכת סיורים באתרים ברחבי הארץ בעלי זיקה וקשר לפעילות כל המחזרות טרם הקמת המדינה;
 - (ב) קיום אירועי הנצחה והנחלת המורשת של המחזרות;
- (3) לקבוע מתכונת לשילוב הנצחת חברי המחזרות, שנפלו במערכה על תקומת מדינת ישראל, בטקסים מקומיים וארציים;

(4) להכין תכנית רב שנתית למחשוב ולשימור דיגיטלי של המורשת וההנצחה של כל מחתרת, ובכלל זה כל המסמכים, התמונות והמידע הארגוני של כל מחתרת בנפרד, והעלאתם לקבצים דיגיטליים הניתנים לאחסון, לעיון ולהצגה באתרי המחותרות במרשתת;

(5) להכין הצעת תקציב שנתי להפעלת החוק כאמור בסעיף 13(ב), ולהגישה לאישור השר ושר האוצר.

סדרי עבודת המועצה 6. (א) המועצה הציבורית תתכנס פעמיים בשנה לפחות, וכן לפי דרישה של לפחות מחצית מחבריה.

(ב) יושב ראש המועצה הציבורית ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה הציבורית ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן, בין השאר, בהתאם לדרישות והצעות השר וחברי המועצה הציבורית.

(ג) המועצה הציבורית תקבע את סדרי עבודתה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

הוצאות וגמול 7. חברי המועצה הציבורית לא יהיו זכאים לשכר בעד חברותם במועצה, אך יהיו זכאים להחזר הוצאות שיוציאו במילוי תפקידם כפי שייקבע השר, באישור שר האוצר.

תקופת כהונה, פקיעת כהונה והעברה מכהונה 8. (א) חבר המועצה הציבורית יתמנה לתקופת כהונה של ארבע שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת אחת של ארבע שנים.

(ב) חבר המועצה הציבורית יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

(2) חדל להתקיים בו התנאי שמכוחו מונה.

(ג) השר יעביר מכהונתו חבר המועצה הציבורית שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר או כיושב ראש המועצה הציבורית.

(ד) השר רשאי להעביר חבר המועצה הציבורית מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

(2) נעדר בלא סיבה מוצדקת משלוש ישיבות רצופות של המועצה הציבורית.

(א) לא יתמנה ולא יכהן כחבר המועצה הציבורית מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אחר או תפקיד אחר שלו.

(ב) חבר המועצה הציבורית יימנע מהשתתפות בדיון שמקיימת המועצה, מהצבעה בישיבות שהנושא הנדון בהן עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של חשש לניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה הציבורית לבין עניין אחר או תפקיד אחר שלו, ולא יטפל, במסגרת מילוי תפקידו במועצה, בנושא שעלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה; ואולם, רשאי חבר המועצה הציבורית להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף שהוא נציגו, ככל שהם קשורים לחוק זה, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד ענייניים בשל כך בלבד.

(ג) התברר לחבר המועצה הציבורית, כי נושא הנדון בישיבה של המועצה או שהוא הופקד על טיפולו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה.

(ד) בסעיף זה –

"עניין אחר" – לרבות עניין של קרובו של חבר המועצה הציבורית או עניין של גוף שחבר המועצה או קרובו הם מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;

"קרוב" – בן זוג, הורה, צאצא, אח, אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה הציבורית, ובן זוגו של כל אחד מהם.

10. תוקף פעולות קיום המועצה הציבורית, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

פרק ד': יום המחתרות

11. יום המחתרות (א) אחת לשנה, ב"א באדר, יקוים יום לציון תרומתן וחשיבותן של המחתרות במאבק על הקמת המדינה (להלן – יום המחתרות).

(ב) חל "א באדר בשבת, יקוים יום המחתרות ביום א' שלאחריו.

(ג) במערכת החינוך ובצבא הגנה לישראל יוקדש זמן ביום המחתרות ללימוד מורשת המחתרות.

(ד) בית הנשיא יציין את יום המחתרות במועדו או במועד סמוך.

(ה) הכנסת תקיים דיון מיוחד לצורך ציון יום המחתרות במועדו או במועד סמוך.

פרק ה': פעולות חינוכיות ערכיות

12. פעולות חינוכיות-ערכיות מוסדות המדינה, צה"ל ובתי הספר יקיימו פעולות חינוכיות-ערכיות לקידום מטרותיו של חוק זה, לרבות קיום טקסים ופעולות חינוכיות ביום המחתרות.

פרק ו': תקציב ותמיכות

13. תקציב (א) השתתפות אוצר המדינה בהפעלתו של חוק זה, לרבות התקציב לתמיכה במוסדות ציבור, כאמור בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, תיקבע בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.
- (ב) המועצה תכין הצעת תקציב שנתי להשתתפות אוצר המדינה כאמור בסעיף קטן (א), ותגישה לשר ולשר האוצר; השר ושר האוצר יאשרו את הצעת התקציב כפי שהציעה המועצה הציבורית או בשינויים שימצאו לנכון, ויביאו את הצעת התקציב המאושרת לפני הממשלה במסגרת הדיונים על חוק התקציב השנתי.
- (ג) מתן תמיכות לפי חוק זה ייעשה על פי מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור כאמור בסעיף 25(2) שיקבע ראש הממשלה, לאחר התייעצות עם המועצה הציבורית.

פרק ז': שונות

14. ביצוע ותקנות השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם המועצה הציבורית, ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות בעניין סדרי עבודת המועצה הציבורית.
15. תיקון חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975², בתוספת השנייה, בסופה יבוא: "25. המועצה הציבורית – לפי חוק הנצחה ומורשת המחתרות, התשע"ח-2018".
16. תחילה ותחולה (א) תחילתו של חוק זה, למעט פרק ג', בתום ארבעה חודשים מיום פרסומו.
- (ב) עד תום חודשיים מיום פרסומו של חוק זה תמנה הממשלה את המועצה הציבורית לפי סעיף 4.
- (ג) תחילתם של סעיפים 5 עד 9 מיום מינוי המועצה הציבורית כאמור בסעיף קטן (ב).

² ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

דברי הסבר

מאז תקופת השלטון העותמאני בארץ ישראל ועד תום תקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל, התקיים מאבק הרואי של כל חברי הארגונים והמחתרות, שפעלו למען ביטחון היישוב היהודי, ונלחמו בהתנכלויות ובאיוס הפיסי עליו וקיימו פעולות של העפלה והתיישבות. פעילות הארגונים והמחתרות תרמה לסיומו של השלטון הבריטי בארץ ישראל, לחיזוקו הפנימי של עם ישראל, להתפתחותו ועיצובו של כוח צבאי במדינת ישראל ויצרה את הבסיס לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית ועצמאית. לוחמי המחתרות היו המסד לכוחות הביטחון אשר לחמו במלחמת העצמאות והבטיחו את הניצחון על כל צבאות ערב.

עם השנים מניינם של חברי כל המחתרות החיים בקרבנו הולך ומתמעט. שנת השבעים להקמת מדינת ישראל היא העיתוי ההולם והראוי ביותר לחקיקת חוק להנצחת מורשת המחתרות. מטרות החוק הן להנחיל לדורות הבאים את מורשתן של כל המחתרות שפעלו בארץ ישראל מתקופת השלטון העותמאני ועד ימי המנדט הבריטי, פעילותן ותרומתן המכרעת להקמת המדינה, להטמיע את מורשת המחתרות בזיכרון הלאומי ולתמוך במוסדות ציבור הפועלים לקידום מטרות החוק. על כן, מוצע להקים מועצה ציבורית להנצחת המחתרות שבין היתר תייעץ לראש הממשלה בכל הנוגע ליישום החוק ולביצועו, לעניין קביעת מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור, תקבע מתכונת לשילוב הנצחת חברי המחתרות, ותכין תכנית רב שנתית למחשוב ולשימור דיגיטלי של המורשת וההנצחה של כל מחתרת.

כן מוצע לקבוע כי אחת לשנה ביום י"א באייר, יקוים יום לציון תרומתן וחשיבותן של המחתרות במאבק על הקמת המדינה. היום יצוין במערכת החינוך ובצה"ל, בבית הנשיא ובכנסת. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל וקבוצת חברי הכנסת (פ/3140/24).

הצעת החוק זהה לפ/3140/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)